

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์ด้วยความเร็ว ๘๐ กิโลเมตร ถึง ๙๐ กิโลเมตร ต่อชั่วโมง ในสภาพถนนที่เกิดเหตุซึ่งมี ๒ ช่องจราจรในช่วงเช้าเวลาประมาณ ๗ นาฬิกา ถึง ๘ นาฬิกา ของวันทำงานที่เป็นชั่วโมงเร่งด่วน ซึ่งสภาพการจราจรค่อนข้างแออัดเป็นปกติ และในช่องจราจรด้านขวามีที่กั้นรถเป็นระยะ ๆ ตลอดเส้นทางนั้น ผู้ฟ้องคดีควรที่จะต้องสำนึกได้ว่า รถที่ขับอยู่ในท้องถนนอาจเกิดการเฉี่ยวชนหรือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ และควรต้องใช้ความระมัดระวัง มากขึ้นในการขับรถ และโดยที่มาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติให้ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ห่างรถคันหน้าพอสมควรในระยะที่จะหยุดรถได้โดยปลอดภัย ในเมื่อจำเป็นต้องหยุดรถ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัย กรณีจึงย่อม หมายความว่ารวมถึงการที่สามารถหยุดรถได้โดยปลอดภัยในเมื่อเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนหรือมี อุบัติเหตุอื่นใดเกิดขึ้นกับรถคันอื่นด้วย เนื่องจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนเป็นเรื่องที่ คาดหมายได้ว่าอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีขับรถของ ผู้ถูกฟ้องคดีตามหลังรถบรรทุกขยะและได้พยายามห้ามล้อให้รถหยุด แต่ไม่สามารถหยุดรถได้ทัน เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องชนท้ายรถบรรทุกขยะ และรถยนต์ของผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหายนั้น แสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีขับรถโดยไม่ทิ้งระยะให้ห่างจากรถที่วิ่งอยู่ข้างหน้าในระยะที่จะหยุดรถได้ โดยปลอดภัยเมื่อจำเป็นต้องหยุดรถ อันเป็นการขับรถโดยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอ และฝ่าฝืนตอบทบัญญัติมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กรณีจึงเป็นการกระทำ โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และแม้รถบรรทุกขยะระบบห้ามล้อจะใช้การไม่ได้ก็ตาม แต่เมื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากความประมาทของพนักงานขับรถหรือ ความบกพร่องในการบำรุงรักษา แต่เป็นผลโดยตรงจากการขับรถโดยฝ่าฝืนกฎหมายของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ประกอบกับการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถตามหลังรถบรรทุกขยะซึ่งเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่ ย่อมทำให้ไม่สามารถมองเห็นสภาพการจราจรด้านหน้าว่ามีปริมาณรถเพียงใด มีรถจอดติดอยู่ เป็นระยะทางเท่าใด มีอุบัติเหตุหรือไม่ และผู้ฟ้องคดีอาจจำเป็นต้องหยุดรถโดยกะทันหัน ซึ่งในวิสัย และพฤติการณ์เช่นนั้น หากผู้ฟ้องคดีใช้ความระมัดระวังสักเล็กน้อยโดยชะลอความเร็วลงและขับรถ ให้ห่างรถคันหน้าพอสมควรในระยะที่จะหยุดรถได้โดยปลอดภัยก็ย่อมจะทำได้ แต่ผู้ฟ้องคดี ยังคงขับรถด้วยความเร็วประมาณ ๘๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยเว้นระยะห่างตามหลังรถบรรทุกขยะ เพียง ๒๐ เมตร เมื่อรถบรรทุกขยะไม่สามารถห้ามล้อได้และชนกับรถคันหน้า ผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถ หยุดรถได้โดยปลอดภัยในเมื่อจำเป็นต้องหยุดรถตามที่กฎหมายกำหนด อุบัติเหตุดังกล่าว จึงมิใช่เหตุสุดวิสัย ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี อย่างไรก็ดี เมื่อคำนึงถึงพฤติการณ์ความร้ายแรงแห่งการกระทำและคำนึงถึงความเป็นธรรมแล้ว การที่

ผู้ฟ้องคดีเคยขออนุญาตนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในราชการบ่อยครั้ง และทุกครั้งพนักงานขับรถจะเป็นผู้ขับ แต่เนื่องจากการขออนุญาตครั้งนี้เป็นเวลาเย็นมาก พนักงานขับรถกลับบ้านหมดแล้ว และผู้ฟ้องคดีมีความจำเป็นต้องใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อติดต่อราชการในวันหยุดราชการ จึงต้องขออนุญาตขับรถด้วยตนเอง ซึ่งตามระเบียบต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมคุมประพฤติก่อน และแม้ว่าการขออนุญาตใช้รถจะเป็นเวลาเลิกงานก็ตาม แต่การที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการไม่สามารถติดต่อพนักงานขับรถที่มีหน้าที่โดยตรงจำนวน ๔ คน ในเวลาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนได้ และผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการเป็นผู้อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีขับรถด้วยตนเองได้นั้น จึงมีเหตุผลสมควรที่จะให้หักส่วนแห่งความรับผิดชอบให้ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การที่กระทรวงการคลังเห็นควรลดส่วนความรับผิดชอบให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบร้อยละ ๗๕ ของค่าเสียหาย คิดเป็นเงิน ๑๐๘,๗๖๔.๔๓ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวนดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๗๕/๒๕๕๖)

การขับรถยนต์บนทางด่วนตามกฎหมายผู้ขับขี่จะต้องขับด้วยความเร็วไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง การที่พนักงานขับรถได้ขับรถยนต์รับรองของทางราชการบนทางด่วนโดยใช้ความเร็ว ๑๑๐ กิโลเมตร ถึง ๑๒๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ทำให้รถไถลออกนอกช่องจราจรและเกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต ถือเป็นการขับรถที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานที่บุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ ซึ่งหากได้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในภาวะเช่นพนักงานขับรถยนต์รับรองที่มีประสบการณ์ขับรถมานานกว่า ๑๔ ปี แล้ว อุบัติเหตุคงไม่เกิดขึ้นหรือผลคงร้ายแรงน้อยกว่านี้ กรณีถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ขับรถยนต์รับรองเพื่อพานาย ว. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์มาประชุมรัฐสภาที่กรุงเทพมหานคร แต่ในระหว่างที่ขับรถอยู่บนทางด่วนชั้นที่ ๒ ผังขาเข้าจังหวัดปทุมธานีนั้น ปรากฏว่ารถยนต์คันดังกล่าวประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำ เป็นเหตุให้นาย ว. เสียชีวิต ต่อมา ทายาทของนาย ว. ได้ยื่นฟ้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ซึ่งศาลยุติธรรมมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้ฟ้องคดี จำเลยที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดี จำเลยที่ ๒ ร่วมกันชำระค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นแก่ทายาทของนาย ว. เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๕๕,๘๔๙.๐๙ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะจำเลยที่ ๒ จึงได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษา จากนั้น



ผู้ถูกฟ้องคดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบและรายงานผลไปยังกรมบัญชีกลาง ต่อมา กรมบัญชีกลางได้แจ้งผลการพิจารณาโดยเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้เงินครึ่งหนึ่งจากร้อยละ ๕๐ ของความเสียหาย เป็นเงิน ๒๖๓,๘๖๒.๒๗ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มาตรา ๔๒^{๔๕} แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้กำหนดให้รถยนต์อื่น ๆ นอกจากรถยนต์บรรทุกที่มีน้ำหนักบรรทุกทั้งน้ำหนักบรรทุกเกิน ๑,๒๐๐ กิโลกรัม หรือรถบรรทุกคนโดยสารและรถยนต์ลากจูงรถพ่วง รถบรรทุกที่มีน้ำหนักบรรทุกทั้งน้ำหนักบรรทุกเกิน ๑,๒๐๐ กิโลกรัม หรือรถยนต์สามล้อ จะต้องวิ่งบนทางด่วนด้วยความเร็วไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง การที่ผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์โดยใช้ความเร็วคงที่ ๑๑๐ กิโลเมตร ถึง ๑๒๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ย่อมเป็นความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ประกอบกับเมื่อพิจารณาแผนผังจำลองการเคลื่อนที่และภาพถ่ายที่เกิดเหตุจากรายงานการตรวจพิสูจน์ที่จัดทำโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งเป็นเอกสารราชการที่มีความน่าเชื่อถือและมีการใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดีอาญาของศาลยุติธรรมตามปกติ ประกอบบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีจราจร ปรากฏว่าพบรอยล้อรถเป็นทางยาวต่อเนื่องจากพื้นผิวไหล่ทางด้านขวาทอดเฉียงทแยงไปในทางเดินรถถึงสุดไหล่ทางด้านซ้ายติดกับแนวรั้วตาข่ายริมทางด่วน เป็นระยะทางยาวประมาณ ๘๐ เมตร ถึง ๑๐๐ เมตร จึงเชื่อได้ว่าขณะเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีได้ขับรถออกนอกช่องจราจรและพยายามบังคับรถให้กลับเข้าช่องจราจร แต่ด้วยความเร็วของรถถึง ๑๑๐ กิโลเมตร ถึง ๑๒๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงเช่นนั้นขึ้น ดังนั้น การขับรถของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานที่บุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ ถือเป็นกระทำความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบค่าเสียหายให้แก่ทางราชการ และเมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นลูกจ้างประจำในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์มาเป็นเวลานานกว่า ๑๔ ปี และเป็นผู้ขับรถรับรองในกิจการอันเป็นส่วนรวมของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งย่อมต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษนั้น หากได้ใช้ความระมัดระวังในการขับรถ

^{๔๕} พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๔๒ ให้นำกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกมาใช้บังคับแก่การจราจรในทางพิเศษโดยอนุโลม และในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษแก่การจราจรในทางพิเศษ ให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการจราจรในทางพิเศษได้

ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นผู้ฟ้องคดีก็ต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ อุบัติเหตุดังกล่าวก็คงไม่เกิดขึ้น หรือหากเกิดผลก็คงจะร้ายแรงน้อยกว่านี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหาย ครั้งหนึ่งของร้อยละ ๕๐ ของจำนวนเงิน ๑,๐๕๕,๘๔๙.๐๙ บาท เป็นเงินจำนวน ๒๖๓,๙๖๒.๒๗ บาท จึงเหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๖๐๐/๒๕๕๖)

การที่หน่วยงานของรัฐได้วางระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ และจ่ายเงินบริจาค โดยกำหนดตัวผู้มีอำนาจในการรับมอบเงินบริจาคและการอนุมัติ จ่ายเงินบริจาคไว้ เมื่อเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่มีอำนาจตามกฎหมายได้รับเงินบริจาคด้วยตนเอง และนำเงินบริจาคไปใช้โดยมิได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามกฎหมาย อันเป็นการฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ถือเป็นการกระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และต้องรับผิดชอบ ในเงินดังกล่าวเต็มจำนวน

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดี ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเงิน ๒๖๗,๕๑๖ บาท ตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง กรณีเมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดปทุมธานี ได้รับบริจาค สิ่งของอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานและเงินจากบริษัทสามแห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยบริษัททั้งสามแห่งได้มอบให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินบริจาคไปชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการบริจาค สิ่งของอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานในนามของบริษัทจำนวน ๓๒,๔๘๔ บาท คงเหลือเงินบริจาค จำนวน ๒๖๗,๕๑๖ บาท ซึ่งการรับบริจาดดังกล่าวผู้ฟ้องคดีมิได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นทราบเพื่อดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย และได้นำเงินบริจาคไปใช้โดยมิได้รับ อนุมัติจากผู้มีอำนาจตามกฎหมาย พฤติการณ์ถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบของทางราชการเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้วางระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินบริจาคและ การอนุมัติจ่ายเงินบริจาคไว้ ตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการรับมอบ การจ่ายเงิน และตอบขอบใจหรืออนุโมทนา การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยกำหนดให้ ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับการหรือเทียบเท่าขึ้นไปเท่านั้นเป็นผู้มีอำนาจรับมอบเงินและมีหนังสือ



ตอบข้อไขหรืออนุโมทนา รวมทั้งอนุมัติจ่ายเงินบริจาค แม้ผู้ฟ้องคดีและหน่วยตำรวจสันติบาล จังหวัดปทุมธานีที่ผู้ฟ้องคดีสังกัดอยู่จะมีได้มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินก็ตาม แต่เมื่อมีผู้บริจาคเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ใช้ในราชการของหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดปทุมธานีซึ่งสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และได้มอบเงินบริจาคให้กับผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติไปตามระเบียบข้างต้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินบริจาคและได้ลงลายมือชื่อตนเองในหนังสือแจ้งตอบรับการบริจาคเงินและตอบขอบคุณบริษัททั้งสามแห่งโดยไม่มีอำนาจ และนำเงินบริจาคไปใช้โดยมิได้ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติก่อน ย่อมถือได้ว่าเป็นการกระทำ ละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ได้รับความเสียหาย และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้วางระเบียบ ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติไว้แล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติตามระเบียบ จึงเป็นการกระทำไปโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการละเมิดดังกล่าวเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม หรือมีเจ้าหน้าที่อื่นร่วมกระทำละเมิดกับผู้ฟ้องคดี จึงไม่มี กรณีที่จะต้องนำมาหักส่วนความรับผิดออกจากจำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกอบกับกระทรวงการคลังได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๒ /ว.๖๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ วางแนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยหากมีกรณีนอกเหนือจากแนวทางดังกล่าวก็สามารถนำมาเทียบเคียงและปรับใช้ตามความเหมาะสม ซึ่งกรณีทุจริตทางการเงินหรือทรัพย์สิน ข้อ ๑ รับเงินแล้วนำไปใช้ส่วนตัว ๑.๑ รับเงินแล้วไม่ออกใบเสร็จรับเงิน แก่ไขหรือปลอมใบเสร็จรับเงิน กำหนดให้เจ้าหน้าที่ ผู้ทุจริตต้องรับผิดชอบเต็มจำนวน ซึ่งสามารถนำมาเทียบเคียงและปรับใช้กับกรณีของผู้ฟ้องคดีได้ เมื่อพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบในเงินดังกล่าวเต็มจำนวน ดังนั้น การที่กองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจสันติบาล ๑ ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๒๖๗,๕๑๖ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๐๔/๒๕๕๖)

การที่คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษดำเนินการจัดซื้อที่ดิน โดยไม่นำราคาประเมินของทางราชการและราคาที่เคยมีการซื้อขายจริงมาเปรียบเทียบ และไม่ได้ติดต่อกับเจ้าของที่ดินโดยตรง แต่ได้พิจารณาจากใบเสนอราคาที่รับมาจากเจ้าหน้าที่พัสดุเท่านั้น ถือเป็นการจัดซื้อที่ดินที่ฝ่าฝืนต่อระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ เมื่อการดำเนินการดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการที่ต้องซื้อที่ดินในราคาที่สูงกว่าปกติกรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังให้คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษรับผิดในอัตราร้อยละ ๓๐ ของความเสียหาย โดยให้รับผิดชอบคนละส่วนเท่า ๆ กัน ถือเป็นการเหมาะสมกับระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบกรณีมีผู้ยื่นหนังสือร้องเรียนกล่าวหาว่า คณะกรรมการบริหารส่วนตำบลตูมใต้ได้กระทำการทุจริตในการจัดซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พบว่ามีมูลความจริงตามข้อกล่าวหา จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดี (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้) ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบและรายงานผลการสอบสวนให้กระทรวงการคลังทราบ กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้ได้จัดซื้อที่ดินเป็นเงิน ๕๙๔,๐๐๐ บาท ซึ่งสูงกว่าราคาที่มีการซื้อขายกันในท้องตลาดเป็นเงินจำนวน ๓๖๗,๘๘๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสามซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษมีหน้าที่พิจารณาราคาที่ดินให้มีความเหมาะสม แต่ไม่ได้นำราคาประเมินของทางราชการและราคาท้องตลาดมาพิจารณาเปรียบเทียบด้วย และไม่ได้ติดต่อกับเจ้าของที่ดินโดยตรง แต่ได้พิจารณาจากใบเสนอราคาของผู้ขายเท่านั้น ถือเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอันเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงให้ร่วมกันรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๓๐ ของความเสียหายทั้งหมด คนละส่วนเท่า ๆ กัน เป็นเงินคนละ ๓๖,๗๘๘ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังเรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชดเชยค่าเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลคนละ ๓๖,๗๘๘ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งสามยื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อ ๒๐ และข้อ ๔๐ วรรคหนึ่ง (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ กำหนดให้การซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ให้มีราคาประเมินของทางราชการและราคาที่เคยมีการซื้อขายจริงมาเปรียบเทียบด้วย และให้ติดต่อกับเจ้าของที่ดินโดยตรง โดยให้เชิญเจ้าของที่ดินโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่า



ราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาดหรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการพิจารณาจัดซื้อที่ดินโดยวิธีพิเศษ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้รับมอบใบเสนอราคาจากหัวหน้าส่วนการคลังซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ ซึ่งมีผู้เสนอราคาจำนวน ๓ ราย โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่เคยพบและไม่ได้เชิญหรือติดต่อกับเจ้าของที่ดินโดยตรง และไม่ได้เป็นผู้รับใบเสนอราคาจากผู้เสนอราคาโดยตรง ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้พิจารณาแล้วเห็นว่านาง ล. เป็นผู้เสนอขายที่ดินในราคาต่ำสุดโดยนาง ล. เสนอราคาขายที่ดินไร่ละ ๕๕,๐๐๐ บาท เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๓ งาน ๒๖ ตารางวา และยินยอมลดราคาที่ดินให้เหลือเป็นเงินจำนวน ๕๔๔,๐๐๐ บาท จึงตกลงซื้อที่ดินของนาง ล. โดยในการพิจารณาการเสนอราคาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่มีราคาประเมินที่ดินของทางราชการและราคาที่เคยมีการซื้อขายที่ดินกันจริงมาเปรียบเทียบด้วย ดังนั้น การจัดซื้อที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงเป็นการดำเนินการโดยไม่ชอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว และเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อการดำเนินการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้ของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้ต้องจ่ายเงินค่าซื้อที่ดินสูงกว่าราคาท้องตลาดและราคาประเมินของทางราชการเป็นเงินจำนวน ๓๖๗,๘๘๐ บาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามในฐานะคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๓๐ ของความเสียหายจำนวน ๓๖๗,๘๘๐ บาท คิดเป็นเงินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจะต้องรับผิดชอบจำนวน ๑๑๐,๓๖๔ บาท โดยให้รับผิดชอบละส่วนเท่า ๆ กัน คิดเป็นเงินที่จะต้องชดใช้เป็นจำนวนเงินคนละ ๓๖,๗๘๘ บาท ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง จึงเป็นการเหมาะสมกับระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ แล้ว และเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๖๑/๒๕๕๖)

การที่เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นช่างผู้ควบคุมงานและเป็นกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานว่าผู้รับจ้างได้ก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งที่ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ ทำให้ทางราชการได้รับค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้าน้อยกว่าความเป็นจริง เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยต้องรับผิดชอบในฐานะช่างผู้ควบคุมงานในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าเสียหาย และในฐานะกรรมการตรวจการจ้างในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าเสียหาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางละเมิดให้แก่ทางราชการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง กรณีก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือปัตตานีในส่วนของการขยายเขตไฟฟ้าสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๑ แต่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นช่างผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานว่าได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๑ ทั้งที่ข้อเท็จจริงงานยังไม่แล้วเสร็จทำให้ทางราชการเสียหาย เนื่องจากได้รับค่าปรับน้อยกว่าความเป็นจริงจำนวน ๒๐ วัน วันละ ๔,๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๙๒,๐๐๐ บาท โดยให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบในฐานะช่างผู้ควบคุมงานในอัตราร้อยละ ๔๐ และในฐานะกรรมการตรวจการจ้างในอัตราร้อยละ ๒๐ รวมเป็นเงินที่ต้องรับผิดชอบจำนวน ๕๕,๒๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ตามรายการประกอบแบบงานประปาและไฟฟ้าภายนอกอาคาร กำหนดให้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดท่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานีเพื่อขยายเขตไฟฟ้าจ่ายให้กับอาคารด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือปัตตานีจนไฟฟ้าใช้ได้สมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น และปรากฏตามบันทึกการสอบสวนเพิ่มเติม ซึ่งนาย ว. เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ได้ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดว่า การขยายเขตไฟฟ้าสำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือปัตตานีได้ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๑ และมีหลักฐานว่าได้ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๑ ซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของนาย พ. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ที่ได้ให้ถ้อยคำทำนองเดียวกัน อีกทั้ง นาย จ. ผู้ช่วยผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ได้ชี้แจงต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานีได้ติดตั้งมิเตอร์พร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือปัตตานีเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๑ ตามใบติดตั้งและถอนคืนมิเตอร์ (แบบ มต. ๓) เลขที่ ๔๑๐๒๒๔ ที่ระบุวันที่ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้างดงกล่าว ซึ่งการที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือปัตตานีจะมีไฟฟ้าใช้ได้โดยสมบูรณ์ตามที่ปรากฏในรายการประกอบแบบนั้น จะต้องมีการขยายเขตไฟฟ้าโดยติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว จึงรับฟังได้ว่าการก่อสร้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๑ การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นช่างผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานจ้างในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๑ ก่อนที่งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ จึงเป็นการตรวจรับงานในขณะที่งานยังไม่แล้วเสร็จ การกระทำดังกล่าวทำให้ทางราชการได้รับค่าปรับน้อยกว่าความเป็นจริงเป็นเวลา ๙ วัน ค่าปรับวันละ ๔,๖๐๐ บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑,๔๐๐ บาท เมื่อพิจารณาถึงความรับผิดชอบ



ของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบในฐานะช่างผู้ควบคุมงาน ในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าเสียหาย และให้รับผิดชอบในฐานะกรรมการตรวจการจ้างในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าเสียหาย ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง เป็นสัดส่วนความรับผิดชอบที่เหมาะสม และคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแก่กรณีตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว จึงเห็นว่า ผู้ฟ้องคดี ต้องรับผิดชอบในฐานะช่างผู้ควบคุมงานในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าเสียหายจำนวน ๔๑,๔๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๑๖,๕๖๐ บาท และรับผิดชอบในฐานะกรรมการตรวจการจ้างในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าเสียหายจำนวน ๔๑,๔๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๘,๒๘๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๘๔๐ บาท ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทน เกินกว่า ๒๔,๘๔๐ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย สมควรต้องเพิกถอนเสีย พิพากษา เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทน เกินกว่า ๒๔,๘๔๐ บาท โดยให้มีผลย้อนหลังไปนับแต่วันออกคำสั่ง (คำพิพากษาศาลปกครอง สูงสุดที่ อ.๘๒๒/๒๕๕๖)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกวดราคาและเอกสารแนบท้ายประกวดราคา ที่ทางผู้จัดทำได้เสนอ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดให้ถูกต้อง การที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารประกวดราคาโดยกำหนด คุณสมบัติของผู้เสนอราคาในลักษณะที่ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้ ทั้งยังไม่อนุมัติจ้างผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดตามที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเสนอ โดยเห็นว่าผู้เสนอราคาต่ำสุดขาดคุณสมบัติตามประกาศประกวดราคาที่กำหนด โดยผิดระเบียบดังกล่าว และมีคำสั่งจ้างผู้เสนอราคารายอื่น จึงเป็นการพิจารณาที่ไม่ชอบด้วยระเบียบ ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหายเนื่องจากต้องจ่ายเงินค่าจ้างแพงกว่า ที่ควรจะต้องจ่าย ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่เมื่อความเสียหายส่วนหนึ่งเกิดจากการที่หน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของงบประมาณ และเป็นผู้ถ่ายโอนการก่อสร้างดังกล่าวให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่แนะนำให้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด ถือเป็นการ ความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐและระบบการดำเนินงานส่วนรวม จึงให้หักส่วน ความรับผิดชอบออกในอัตราร้อยละ ๗๐ ของค่าเสียหายทั้งหมด ประกอบกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาที่ใช้อำนาจอนุมัติจึงต้องรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๔๐

ของค่าเสียหายที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ ตามแนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดชอบ
กระทรวงการคลัง

สรุปข้อเท็จจริง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำสั่ง
ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลัง กรณีเมื่อครั้งที่
ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ดำเนินการประกวดราคา
จ้างก่อสร้างขั้วต่อระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่
๓ มกราคม ๒๕๔๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง และหนังสือสำนัก
นายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๓ เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
ในการจ้างก่อสร้างโดยการยื่นบัญชีแสดงรายการเครื่องจักรกลและพร้อมเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์
มีผลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมต้องจ่ายค่าจ้างก่อสร้างแพงกว่าที่ควรจะต้องจ่าย
เป็นเงิน ๒,๗๘๐,๐๐๐ บาท โดยให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน ๓๓๓,๖๐๐ บาท
ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว จึงอุทธรณ์และนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา
หรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบแนวทางปฏิบัติในการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๓ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๔ แล้วตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๔๔ การประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ภายหลังจากเดือนมกราคม ๒๕๔๔ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยึดถือปฏิบัติตามแนวทาง
ดังกล่าว คือ จะกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาได้เฉพาะตามตัวอย่างเอกสารประกวดราคา
ที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กพว.) กำหนดเท่านั้น เมื่อหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการประกวดราคาไว้ว่า
การกำหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงรายการเครื่องจักร เครื่องมือ ที่มีอยู่ในความครอบครองนั้น
จะกระทำมิได้ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถกำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องยื่นบัญชีแสดงรายการ
เครื่องจักรกลและพร้อมเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ได้ การที่ผู้ฟ้องคดีได้มีประกาศองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างทางลาดยาง บ้านกุงโกน-บ้านนาเชือก ลงวันที่
๙ มีนาคม ๒๕๔๔ และเอกสารประกวดราคาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๔๔ การจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง
ทางลาดยางตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔
โดยกำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องยื่นหลักฐานการเสนอราคา ข้อ ๓.๗ บัญชีแสดงรายการเครื่องจักรกล
ประกาศประกวดราคาดังกล่าวจึงมิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในหนังสือกระทรวงมหาดไทย



และหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีข้างต้น เมื่อผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ในฐานะผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกวดราคาและเอกสารแนบท้ายประกวดราคาดังกล่าวที่ทางผู้จัดทำได้นำเสนอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดให้ถูกต้อง หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยอย่างใด ก็ต้องมีหนังสือสอบถามหรือขอคำแนะนำไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวเพื่อทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการกลับมีคำสั่งให้ผู้จัดทำเอกสารประกวดราคาทำผิดระเบียบที่ทางราชการกำหนด ประกอบกับเมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเสนอว่าควรจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด แม้ว่าจะยื่นหลักฐานประกวดราคาโดยขาดเอกสารหลักฐานรถพ่วง ขาดหลักฐานเครื่องโรยหินขับเคลื่อนด้วยตนเอง และขาดชุดทดสอบความแน่นในสนาม แต่ไม่ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการยื่นซองประกวดราคา จึงไม่เป็นสาระสำคัญที่จะตัดสิทธิผู้เสนอราคารายต่ำสุดนี้ แต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการประกวดราคา และสั่งการให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. เป็นผู้ชนะการประกวดราคา การที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำการจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. ซึ่งต่อมาได้มีการต่อรองราคาลงมาเหลือเป็นจำนวน ๘,๓๘๐,๐๐๐ บาท แทนที่จะทำการจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. ที่เสนอราคา ๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท การกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงเป็นการพิจารณาที่ไม่ชอบด้วยระเบียบและเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย เนื่องจากต้องจ่ายเงินค่าจ้างแพงกว่าที่ควรจะต้องจ่ายเป็นเงิน ๒,๗๘๐,๐๐๐ บาท ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการ จึงต้องรับผิดชอบในผลแห่งการละเมิดนั้นตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อย่างไรก็ดี เนื่องจากความเสียหายส่วนหนึ่งเกิดจากสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นเจ้าของงบประมาณและเป็นผู้ถ่ายโอนการก่อสร้างดังกล่าว ไม่แนะนำให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามหนังสือเวียนของกระทรวงมหาดไทยที่ได้แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติให้ทราบ ถือเป็นการบกพร่องของหน่วยงานของรัฐและระบบการดำเนินงานส่วนรวมตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงควรหักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกในอัตราร้อยละ ๗๐ ของค่าเสียหายจำนวน ๒,๗๘๐,๐๐๐ บาท ความเสียหายจำนวน ๑,๙๔๖,๐๐๐ บาท จึงตกเป็นพับแก่ทางราชการ สำหรับจำนวนเงินค่าเสียหายอีกจำนวน ๘๓๔,๐๐๐ บาท ที่ยังเหลืออยู่นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บังคับบัญชาที่ใช้อำนาจสั่งอนุมัติ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายตามแนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ ที่กำหนดให้ผู้อนุมัติรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าเสียหาย เมื่อความเสียหายในส่วนที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบเป็นเงินจำนวน ๘๓๔,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน

๓๓๓,๖๐๐ บาท ถือเป็นจำนวนเงินที่ได้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงของการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าเสียหายจำนวน ๘๓๔,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๓๓๓,๖๐๐ บาท จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๔๖/๒๕๕๖)

กรณีที่กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่การเงินทุจริตเบียดบังเงินที่อยู่ในความครอบครองไป จะต้องมียานหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ เมื่อไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน ประกอบกับในคดีอาญาศาลแขวงพิพากษายกฟ้อง จึงยังไม่อาจฟังได้ว่าเจ้าหน้าที่ได้อาศัยโอกาสและการปฏิบัติหน้าที่เบียดบังเงินที่อยู่ในความครอบครองไปโดยทุจริต แต่การที่เจ้าหน้าที่การเงินไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรับส่งเงินตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด จนเป็นเหตุให้เงินของทางราชการสูญหาย ถือเป็นกระทำความผิดโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และอาจใช้ความระมัดระวังได้ แต่หาได้ใช้ความระมัดระวังเพียงพอไม่ จึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

เจ้าหน้าที่การเงินซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเงินมากกว่า ๘ ปี ย่อมต้องมีความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ตามวิสัยและพฤติการณ์ของบุคคลที่มีวิชาชีพเช่นนั้น เมื่อละเลยไม่ทำหลักฐานการส่งมอบเงินตามระเบียบของทางราชการ จนเป็นเหตุให้เงินของทางราชการสูญหาย จึงควรต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่หน่วยงานของรัฐ ในอัตราร้อยละ ๔๐ ของความเสียหายทั้งหมด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้รับมอบหมายจากนาง อ. หัวหน้าฝ่ายการเงิน ให้ทำหน้าที่รับจ่ายเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาและเงินทั่วไปร่วมกับนางสาว ว. ในวันเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีและนางสาว ว. ได้รับเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาจำนวน ๓๖๖,๒๘๐ บาท และเงินทั่วไปจำนวน ๗๕,๘๐๐ บาท โดยมีนาง ห. และนางสาว อ. ช่วยนับเงิน และผู้ฟ้องคดีได้มอบเงินทั้งสองจำนวนให้นางสาว ร. เก็บเงินเข้าตู้নিরภัย ต่อมา มีการตรวจพบว่าเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาสูญหาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นว่า กรณีนี้มีเจ้าหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบสำร่ายได้แก่ ผู้ฟ้องคดี นางสาว ร. นางสาว ว. และนางสาว อ. และเห็นว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือปฏิบัติหน้าที่ของตนเบียดบังเงิน



จำนวน ๓๖๖,๒๘๐ บาท ที่อยู่ในความครอบครองไป อันเป็นการละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นการกระทำโดยจงใจหรือยอมนิ่งเห็นผลในความเสียหายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จึงควร รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเงิน ๓๖๖,๒๘๐ บาท พร้อมทั้ง ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๓ ราย รับผิดชอบสัดส่วนแห่งการละเมิด ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่ง เรียกให้ผู้ฟ้องคดีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบใช้เงินตามความเห็นของคณะกรรมการฯ ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้วินิจฉัยอุทธรณ์โดยให้หักส่วน ความบกพร่องของหน่วยงานออกร้อยละ ๑๐ ของความเสียหายทั้งหมด ส่วนผู้ฟ้องคดีให้รับผิดชอบ ตามคำสั่งเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ออกคำสั่งให้ชุดใช้ค่าสินไหมทดแทน กลับเป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์เสียเอง โดยไม่ได้รายงานเรื่องดังกล่าวพร้อมความเห็นไปยังผู้มีอำนาจพิจารณา อุทธรณ์ตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดไว้ กรณีจึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการ อันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีเฉพาะในส่วนที่วินิจฉัย อุทธรณ์ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย สำหรับปัญหาว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีในครั้งนี้ เป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ นั้น โดยที่ครั้งนี้ผู้ฟ้องคดีอ้างในคำฟ้องและได้ให้การ ต่อคณะกรรมการสอบสวนเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดว่าได้นับเงินค่าลงทะเบียนโดยมีนาง ห. และนางสาว อ. ช่วยนับ หลังจากนั้น ได้ส่งเงินค่าลงทะเบียนเรียนจำนวน ๓๖๖,๒๘๐ บาท ให้นางสาว ร. โดยให้นางสาว ร. เขียนจำนวนเงินในกระดาษแผ่นเล็กใส่ในถุงเงิน จากนั้นจึงนับเงิน ทั่วไปและนำเงินทั่วไปจำนวน ๗๕,๙๐๐ บาท ส่งให้นางสาว ร. แต่นางสาว ร. ให้การว่าได้รับเงิน ทั่วไปเพียงครั้งเดียว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะที่มีการตรวจนับเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา และเงินทั่วไปมีบุคคลอื่นอยู่ด้วยหลายคน โดยนางสาว ร. ได้ให้การต่อคณะกรรมการฯ ว่า ผู้ฟ้องคดีกลับก่อนนาง ห. และนางสาว อ. ดังนั้น ช่วงที่ผู้ฟ้องคดีกลับออกไปนั้น ยังมีเจ้าหน้าที่อื่น อยู่ในห้อง ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เอาเงินไปก็ต้องเอาไปในขณะนั้นโดยหยิบเงินดังกล่าว ใส่กระเป๋า ผู้ที่อยู่ในห้องน่าจะรู้เห็น ซึ่งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีรับฟังข้อเท็จจริงในคดีว่า ผู้ฟ้องคดี เบียดบังเอาเงินค่าลงทะเบียนไป โดยเป็นการเอาไปหลังจากตรวจนับเสร็จซึ่งยังมีบุคคลอื่นอยู่ด้วย ในขณะนั้น จึงต้องมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอว่าผู้ฟ้องคดีเอาเงินไปในขณะนั้นจริง ซึ่งกรณีของผู้ฟ้องคดียังไม่มีพยานหลักฐานที่ชัดเจน ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีหลักฐานการรับส่งเงินนั้น ก็ไม่ใช่หลักฐานที่แสดงว่าผู้ฟ้องคดีทุจริตเอาเงินไป แต่อย่างใด นอกจากนี้ หัวหน้าฝ่ายการเงินได้มอบหมายนางสาว ร. ให้เป็นผู้รับฝากเงินที่ได้จาก การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งโดยหน้าที่ของนางสาว ร. ย่อมต้องมีความรับผิดชอบในการ

รับฝากเงินทั้งสองจำนวนดังที่เคยปฏิบัติมาก่อน แต่นางสาว ร. ได้ให้การต่อคณะกรรมการฯ ว่า รับเงินครั้งเดียว โดยไม่เปิดดูและได้เดินทางกลับบ้านโดยลืมรับเงินค่าลงทะเบียน นับว่า ผิดปกติวิสัยและขัดกับคำให้การของนาง ห. ที่ให้การว่าหากหัวหน้าฝ่ายการเงินไม่อยู่ ตนเองจะ ฝากเงินไว้กับนางสาว ร. และจะฝากเงินไว้สองจำนวน ดังนั้น โดยวิสัยของเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาหลายครั้งให้ทำหน้าที่ดังกล่าว ย่อมต้องเข้าใจว่าต้องรับฝากเงิน ทั้งสองจำนวน ซึ่งในคดีอาญาที่มีการดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดี ศาลแขวงพิพากษายกฟ้อง โดยวินิจฉัยว่ายังมีความสงสัยว่าจำเลยหรือนางสาว ร. หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทุจริตยกเอาเงินไป ทั้งนี้ ในการรับส่งเงินนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ และหัวหน้าฝ่ายการเงินได้กำหนด หลักเกณฑ์ในการรับส่งเงินสดไว้ โดยต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต ในการรับส่งเงิน แต่จากระบบการส่งเงินที่ผ่านมาไม่ได้มีการจัดทำเอกสารในการนำส่ง อย่างเคร่งครัด โดยปรากฏตามคำให้การของนางสาว ร. ว่าระบบการส่งเงินที่ผ่านมาไม่มีการ ปฏิบัติตามขั้นตอนการส่งเงิน การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนจนเป็นเหตุให้เงิน ค่าลงทะเบียนนักศึกษาสูญหาย พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงเป็นเพียงแต่การกระทำ โดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และอาจใช้ความระมัดระวังได้ แต่ผู้ฟ้องคดีหาได้ใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอไม่ การกระทำ ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเท่านั้น ยังไม่อาจฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีอาศัยโอกาสและการปฏิบัติหน้าที่ของตน เบียดบังเงินที่อยู่ในความครอบครองไปโดยทุจริต สำหรับการคำนวณค่าสินไหมทดแทนนั้น เมื่อการกระทำละเมิดในครั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดียอมรับว่าส่วนหนึ่งเกิดจากความบกพร่องของ ระบบงานโดยรวมของผู้ถูกฟ้องคดี และให้หักส่วนความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีออกในอัตรา ร้อยละ ๑๐ คงเหลือความเสียหายเป็นเงิน ๓๒๙,๖๕๒ บาท ซึ่งการหักส่วนความบกพร่อง ดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นธรรมแก่กรณีแล้ว ประกอบกับผู้ฟ้องคดีเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยทำงานมากกว่า ๘ ปี ย่อมต้องเข้าใจระเบียบของราชการพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน จึงควรต้องมีความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตามวิสัยและพฤติการณ์ของบุคคลที่มีวิชาชีพเช่นนั้น แต่ในการส่งมอบเงินให้แก่นางสาว ร. ผู้ฟ้องคดีกลับไม่ทำหลักฐานการส่งเงินไว้ ทั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีและหัวหน้าฝ่ายการเงินได้ออก ระเบียบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ การที่ผู้ฟ้องคดีละเลยไม่ปฏิบัติตาม จนเป็นเหตุให้เงินราชการสูญหาย การกระทำความผิดของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงควรชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีในอัตรา ร้อยละ ๔๐ คิดเป็นเงิน ๑๓๑,๘๖๐.๘๐ บาท พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีเฉพาะ



ส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่า ๑๓๑,๘๖๐.๘๐ บาท และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีเฉพาะส่วนของผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๒๓/๒๕๕๗)

นายกเทศมนตรีมีหน้าที่ควบคุมตรวจสอบคณะกรรมการกำหนดราคากลางซึ่งเป็นผู้ได้บังคับบัญชาให้กำหนดราคากลางให้ถูกต้องตามกฎหมาย กรณีที่นายกเทศมนตรีลงนามอนุมัติราคากลางโดยละเอียดไม่ตรวจสอบความถูกต้องของราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดทำ เป็นเหตุให้ทางราชการเสียค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสูงเกินจริง ซึ่งหากใช้ความระมัดระวังในฐานะที่เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติเพียงเล็กน้อย จะพบว่าคณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณราคากลางไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด และอาจป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้ ความเสียหายส่วนหนึ่งจึงเกิดจากการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของนายกเทศมนตรี

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ ได้ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างดาดท้องคลองโพรงพวง ค.ส.ล. และโครงการก่อสร้างสนามบาสเกตบอลและวอลเลย์บอลโรงเรียนเทศบาล ๓ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓ ตรวจสอบพบว่า คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนดราคากลางทั้งสองโครงการดังกล่าวไม่ถูกต้อง ทำให้ทางราชการเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบละเมิด และได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงต่อกระทรวงการคลัง ต่อมา กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีหน้าที่โดยตรงในการกำหนดราคากลางและมีความเชี่ยวชาญในงานช่าง ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการคำนวณราคากลาง ทำให้ทางราชการเสียหาย จึงให้รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๘๐ ของค่าเสียหาย ส่วนปลัดเทศบาลนครสมุทรปราการมีหน้าที่พิจารณาราคากลางเพื่อเสนอผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการในขณะนั้น โดยผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบราคากลางเพื่อนำไปประกวดราคา มิได้ตรวจสอบความถูกต้องของราคากลางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด พฤติการณ์เป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงให้รับผิดชอบคนละร้อยละ ๑๐ ของความเสียหาย เทศบาลนครสมุทรปราการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย เป็นเงิน ๔๕,๘๑๙.๑๘ บาท ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เฉพาะในส่วน

ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเกินกว่า ๓๒,๒๔๓.๘๑ บาท ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเพียงประเด็นเดียวว่ามีได้กระทำละเมิด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มาตรา ๔๘ เตรส^{๙๖} และมาตรา ๔๘ สัตตรส^{๙๗} แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ บัญญัติให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาปลัดเทศบาล มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล ซึ่งในการกำหนดราคากลางเพื่อใช้ในการประกวดราคา ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางแล้ว จะต้องเสนอผู้ฟ้องคดีอนุมัติก่อนจึงจะถือเป็นการจ้างได้ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบคณะกรรมการกำหนดราคากลางซึ่งเป็นผู้ได้บังคับบัญชาให้กำหนดราคากลางให้ถูกต้องตามกฎหมาย ประกอบกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือ ที่ สร. ๐๒๐๓/ว. ๑๐๐ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๒๒ แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่กำหนดราคากลางใช้ข้อมูลในการถอดแบบคำนวณราคากลางเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยใช้ตัวเลขราคาวัสดุก่อสร้างที่กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ ส่วนในจังหวัดต่าง ๆ ถ้ากระทรวงพาณิชย์ยังไม่สามารถจัดทำให้ได้ ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของส่วนกลางโดยปรับเพิ่มค่าขนส่งเองตามความเหมาะสม ถ้ากระทรวงพาณิชย์ไม่ได้รวบรวมไว้ ก็ให้สืบหาราคานั้น ๆ เอง ดังนั้น เกณฑ์ที่ต้องใช้ตัวเลขราคาวัสดุที่กระทรวงพาณิชย์รวบรวมไว้ เป็นวิธีการคำนวณหาราคากลางของงานก่อสร้างของทางราชการมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๒ และยังใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการจัดจ้างทั้งสองโครงการดังกล่าว คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ผู้ฟ้องคดีแต่งตั้งจึงต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือเวียนฉบับดังกล่าวภายใต้การควบคุมตรวจสอบโดยผู้ฟ้องคดีในขณะนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีลงนามอนุมัติโดยละเลยไม่ตรวจสอบความเป็นมาของจำนวนเงินที่ประมาณการเป็นราคากลางว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางที่กฎระเบียบทางราชการกำหนดไว้หรือไม่

^{๙๖-๙๗} พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

มาตรา ๔๘ เตรส นายกเทศมนตรีมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย

(๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล

(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี

(๔) วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(๕) รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

มาตรา ๔๘ สัตตรส ให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล



ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย ต้องจ่ายค่าก่อสร้างโครงการทั้งสองโครงการดังกล่าว ในราคาที่สูงกว่าปกติ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ ก่อให้เกิด ความเสียหายต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และไม่อาจกล่าวอ้างได้ว่าราคากลางกำหนดอยู่ในวงเงินงบประมาณแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้อง ตรวจสอบ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีใช้ความระมัดระวังในฐานะผู้มีอำนาจอนุมัติเพียงเล็กน้อย ก็อาจป้องกัน มิให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ หรือหากมีข้อสงสัยในราคากลาง ก็น่าจะที่จะ ชักถามคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แต่ผู้ฟ้องคดีก็หาทำไม่ ความเสียหายส่วนหนึ่งจึงเกิดจาก การกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดี พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย เกินกว่า ๓๒,๒๔๓.๘๑ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๔๓/๒๕๕๗)

การที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะประธานกรรมการธนาคารออมสินอนุมัติ ให้ธนาคารออมสินซื้อหุ้นเพิ่มทุนธนาคารกรุงเทพ พานิชย์การ จำกัด (มหาชน) โดยมีได้ ตรวจสอบว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เคยอนุมัติให้ธนาคารออมสินลงทุนใน สถาบันการเงินประเภทธนาคารพาณิชย์หรือไม่ และมีได้ตรวจสอบเงื่อนไขในการเสนอ ขายหุ้นว่ามีมาตรการในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ธนาคารออมสินหรือไม่ โดยมีพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ตกลงใจที่จะอนุมัติให้ธนาคารออมสิน ซื้อหุ้นธนาคารกรุงเทพ พานิชย์การ จำกัด (มหาชน) ล่วงหน้าอยู่แล้ว จึงเพิกเฉยหรือ ละเลยที่จะดำเนินการตรวจสอบดังกล่าว กรณีจึงเห็นได้ว่า ความเสียหายที่เกิดแก่ ธนาคารออมสินเนื่องจากราคาหุ้นของธนาคารกรุงเทพ พานิชย์การ จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าลดลงนั้น เป็นเพราะผู้ฟ้องคดีกระทำการด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และแม้ว่าคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทนจะมีได้วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีกระทำ ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็ตาม แต่หาเป็นเหตุให้คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่ง ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่

สรุปข้อเท็จจริง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด กรณีผู้ฟ้องคดีในฐานะประธานกรรมการ ธนาคารออมสินได้อนุมัติให้ธนาคารออมสินซื้อหุ้นเพิ่มทุนธนาคารกรุงเทพ พานิชย์การ จำกัด (มหาชน) จำนวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น ในราคาหุ้นละ ๑๕ บาท โดยไม่มีอำนาจที่จะกระทำได้ และ ต่อมาธนาคารแห่งประเทศไทยได้สั่งลดทุนของธนาคารกรุงเทพ พานิชย์การ จำกัด (มหาชน) ทำให้หุ้นดังกล่าวมีมูลค่าลดลง เป็นเหตุให้ธนาคารออมสินได้รับความเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ในฐานะคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำละเมิดต่อธนาคารออมสินและต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเงิน ๓๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ธนาคารออมสิน จึงเสนอรายงานผลการสอบสวนและความเห็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ และส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางตรวจสอบต่อไป ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๕ ในฐานะคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดชอบได้มีมติให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเงิน ๓๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ธนาคารออมสิน และกรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๕ จึงรายงานผลการพิจารณาให้ปลัดกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๗) พิจารณา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๗ พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่กรมบัญชีกลางเสนอและได้เสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อพิจารณา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นดังกล่าว และมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเงิน ๓๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ธนาคารออมสิน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นคำสั่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า ธนาคารออมสินได้เคยขออนุญาตผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงทุนในสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และบริษัทประกันภัย และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ให้ความเห็นชอบ โดยไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เคยอนุญาตให้ธนาคารออมสินลงทุนในสถาบันการเงินประเภทธนาคารพาณิชย์ด้วยแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีโอนมัติให้ธนาคารออมสินซื้อหุ้นธนาคารกรุงเทพพาณิชย์การ จำกัด (มหาชน) จำนวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น ราคาหุ้นละ ๑๕ บาท เป็นเงินจำนวน ๓๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗ (๖)^{๘๘} แห่งพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น เนื่องจากการโอนมัติให้ธนาคารออมสินลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในกิจการที่ไม่ได้รับอนุมัติจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อน และโดยที่คำเสนอขายหุ้นของกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ พาณิชยกรรม

^{๘๘} พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙

มาตรา ๗ ให้จัดตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจ ดังต่อไปนี้

๑. ลงทุน

๒. ลงทุน

(๖) ลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ซึ่งรัฐมนตรีอนุญาต

๑. ลงทุน

๒. ลงทุน



จำกัด (มหาชน) ที่เสนอต่อผู้ฟ้องคดี ไม่มีมาตรการใด ๆ ที่เป็นหลักประกันแก่ธนาคารออมสินเลยว่าหากเกิดความเสียหายขึ้น ธนาคารออมสินจะได้รับการชดเชยความเสียหายอย่างไร เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ราคาหุ้นของธนาคารกรุงเทพ พาณิชยการ จำกัด (มหาชน) มีราคาลดลงเหลือเพียงหุ้นละ ๐.๕๐ บาท และต่อมาธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งปิดกิจการธนาคารกรุงเทพ พาณิชยการ จำกัด (มหาชน) ทำให้ธนาคารออมสินได้รับความเสียหายในจำนวนหุ้นที่มีราคาลดลงเป็นเงินจำนวน ๓๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำการต่อธนาคารออมสินโดยผิดกฎหมาย เป็นเหตุให้ธนาคารออมสินได้รับความเสียหาย และการที่ผู้ฟ้องคดีอนุมัติให้ธนาคารออมสินซื้อหุ้นธนาคารกรุงเทพ พาณิชยการ จำกัด (มหาชน) นั้น แม้จะเป็นการอนุมัติตามข้อเสนอของสำนักบริหารเงิน ผ่านผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ตามหนังสือลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๙ ว่า ควรลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนธนาคารกรุงเทพ พาณิชยการ จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งระบุในบันทึกดังกล่าวว่า กระทรวงการคลังได้เคยอนุญาตในหลักการให้ธนาคารออมสินสามารถนำเงินไปลงทุนในสถาบันการเงินได้ก็ตาม แต่การที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ตรวจสอบว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เคยอนุมัติให้ธนาคารออมสินลงทุนในสถาบันการเงินประเภทธนาคารพาณิชย์ตามที่สำนักบริหารเงินเสนอผ่านผู้อำนวยการธนาคารออมสินหรือไม่ ทั้งที่อยู่ในวิสัยที่ผู้ฟ้องคดีสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย โดยการเรียกเอกสารหลักฐานการอนุมัติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มาพิจารณา ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเช่นว่านั้น ผู้ฟ้องคดีย่อมจะทราบว่าไม่อาจอนุมัติให้ธนาคารออมสินลงทุนในสถาบันการเงินประเภทธนาคารพาณิชย์ได้ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้อนุมัติให้ลงทุนในสถาบันการเงินประเภทธนาคารพาณิชย์ ทั้งหากได้พิจารณาเงื่อนไขในการเสนอขายหุ้นธนาคารกรุงเทพ พาณิชยการ จำกัด (มหาชน) แล้วจะเห็นได้ว่า เงื่อนไขดังกล่าวไม่มีมาตรการในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ธนาคารออมสิน จึงเป็นที่เห็นได้ชัดแจ้งว่าการที่ผู้ฟ้องคดีอนุมัติให้ธนาคารออมสินซื้อหุ้นธนาคารกรุงเทพ พาณิชยการ จำกัด (มหาชน) เป็นการกระทำไปด้วยความประมาทเลินเล่อ และเมื่อได้คำนึงถึงพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีก่อนการอนุมัติให้ธนาคารออมสินซื้อหุ้นธนาคารกรุงเทพ พาณิชยการ จำกัด (มหาชน) ดังกล่าว ที่ได้กล่าวต่อคณะกรรมการธนาคารออมสินในการประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๙ ว่า ธนาคารกรุงเทพ พาณิชยการ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นเรื่องที่มีได้มีการกำหนดไว้ในวาระการประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสินครั้งดังกล่าว ทั้งยังได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสินในครั้งดังกล่าวอีกด้วยว่า สมควรที่ธนาคารออมสินจะเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐ ซึ่งคิดว่าการซื้อหุ้นครั้งนี้ธนาคารออมสินจะได้กำไร และได้สั่งการในหนังสือที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ พาณิชยการ จำกัด (มหาชน) เสนอต่อผู้ฟ้องคดีว่า “เรียน ธอส. โปรดพิจารณาตามที่ได้เรียน

ในที่ประชุมและตามมติคณะกรรมการเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๘” รวมทั้งเมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับรายงานการวิเคราะห์ของสำนักบริหารเงินที่เสนอผ่านผู้อำนวยการธนาคารออมสินตามหนังสือลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๘ ผู้ฟ้องคดีได้ทำการอนุมัติให้ธนาคารออมสินซื้อหุ้นธนาคารกรุงเทพ พาณิชยกรรม จำกัด (มหาชน) ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๘ ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับรายงานการวิเคราะห์ของสำนักบริหารเงินโดยทันที พฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ตกลงใจที่จะอนุมัติให้ธนาคารออมสินซื้อหุ้นธนาคารกรุงเทพ พาณิชยกรรม จำกัด (มหาชน) ล่วงหน้าก่อนที่จะได้รับทราบคำแนะนำของธนาคารกรุงเทพ พาณิชยกรรม จำกัด (มหาชน) ในรายละเอียด และก่อนที่จะได้รับรายงานการวิเคราะห์ของสำนักบริหารเงิน และด้วยเหตุที่ผู้ฟ้องคดีได้ตกลงใจไว้ล่วงหน้าแล้วเช่นนี้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้อนุมัติให้ธนาคารออมสินซื้อหุ้นธนาคารกรุงเทพ พาณิชยกรรม จำกัด (มหาชน) โดยเพิกเฉยหรือละเลยไม่ทำการตรวจสอบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อนุมัติให้ธนาคารออมสินซื้อหุ้นสถาบันการเงินประเภทธนาคารพาณิชย์หรือไม่ และมีได้ไต่รตรองถึงทางได้เสียของธนาคารออมสินเลย กรณีจึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำการอนุมัติให้ธนาคารออมสินซื้อหุ้นธนาคารกรุงเทพ พาณิชยกรรม จำกัด (มหาชน) เป็นเหตุให้ธนาคารออมสินได้รับความเสียหายด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบเพื่อชดเชยค่าเสียหายให้แก่ธนาคารออมสินเพื่อละเมิด ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่ธนาคารออมสินได้ และแม้ว่าในการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คงวินิจฉัยแต่เพียงว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีที่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคารออมสินเป็นไปด้วยความประมาทเลินเล่อ มิได้วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ แต่เมื่อพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้กระทำการอนุมัติให้ธนาคารออมสินซื้อหุ้นธนาคารกรุงเทพ พาณิชยกรรม จำกัด (มหาชน) ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ลำพังแต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้วินิจฉัยเช่นนี้ก่อนที่จะมีคำสั่งดังกล่าว ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ถือได้ว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓๓/๒๕๕๘)

๒) กรณีไม่เป็นการกระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

อุบัติเหตุแม้จะเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ขับรถด้วยความเร็วในสภาวะที่ฝนตกหนัก ถนนลื่น แต่จากผลการสอบสวนพยานบุคคลซึ่งให้การว่าเจ้าหน้าที่ได้ขับรถด้วยความระมัดระวังตลอดเส้นทาง ประกอบกับสภาพของรถยนต์

